Diritto
Risposte spiegate

Fascicolo di controllo: gli esercizi sono nella dispensa.

Non guardare le risposte prima di aver provato da solo.

1 · L’imprenditore e l’impresa · Risposte

1. Quale è un **obbligo** degli imprenditori commerciali?

Risposta: la tenuta delle scritture contabili

> Obblighi: iscrizione nel pubblico registro, scritture contabili, soggezione a liquidazione giudiziale.
>
> Risposta: **la tenuta delle scritture contabili**.

---

2. Un coltivatore diretto del fondo è…

Risposta: un piccolo imprenditore

> Piccoli imprenditori: coltivatori diretti del fondo, artigiani e chi ha un’attività organizzata dalla propria famiglia.
>
> Risposta: **un piccolo imprenditore**.

---

3. La gestione ordinaria e il potere direttivo sui dipendenti appartengono…

Risposta: al titolare

> Gestione ordinaria → titolare.
>
> Risposta: **al titolare**.

---

4. L’impresa è…

Risposta: l’attività economica esercitata dall’imprenditore per produrre o scambiare beni e servizi

> Impresa = attività.
>
> Risposta: **l’attività economica esercitata dall’imprenditore per produrre o scambiare beni e servizi**.

---

5. L’imprenditore è colui che…

Risposta: esercita professionalmente un’attività economica organizzata per produrre o scambiare beni e servizi

> Art. 2082 del Codice civile.
>
> Risposta: **esercita professionalmente un’attività economica organizzata per produrre o scambiare beni e servizi**.

---

6. In caso di insolvenza risponde...

Risposta: solo il titolare, perché i familiari non rischiano il proprio patrimonio

> Il titolare è l'unico a rispondere.
>
> Risposta: **solo il titolare, perché i familiari non rischiano il proprio patrimonio**.

---

7. La selvicoltura: di che tipo di attività si tratta?

Risposta: Attività essenzialmente agricola

> Le attività essenzialmente agricole comprendono coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali.
>
> Risposta: **Attività essenzialmente agricola**.

---

8. Il requisito dell'organizzazione significa...

Risposta: saper gestire l'attività, per esempio i dipendenti

> Organizzazione: saper gestire per esempio i dipendenti.
>
> Risposta: **saper gestire l'attività, per esempio i dipendenti**.

Quiz di teoria: risposte

1. A · professionalmente un'attività economica organizzata. Art. 2082.

2. A · essenzialmente agricola. Coltivazione, selvicoltura, allevamento.

3. C · per connessione. Per connessione.

4. B · la tenuta delle scritture contabili. Scritture contabili.

5. D · i coltivatori diretti del fondo e gli artigiani. Piccoli imprenditori.

6. B · 230 bis. 230 bis.

7. A · il titolare. Il titolare.

8. C · immateriali dell'azienda. Immateriali.

Domande orali: risposte modello

Chi è l'imprenditore?
È colui che esercita professionalmente la propria attività economica organizzata per produrre o scambiare beni e servizi (art. 2082 del Codice civile). Servono: esercizio di un'attività economica, professionalità, produzione o scambio di beni o servizi, organizzazione.

Quali sono i tipi di imprenditore?
Attività essenzialmente agricole (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento), agricole per connessione (manipolazione, conservazione, trasformazione e valorizzazione dei prodotti), imprenditore commerciale, piccoli imprenditori (coltivatori diretti, artigiani, attività organizzate dalla famiglia).

Che cos'è l'impresa familiare?
È costituita dal titolare imprenditore ed è disciplinata dall'art. 230 bis. Riconosce ai familiari mantenimento, partecipazione agli utili, una quota dei beni acquistati con gli utili e degli incrementi. Le decisioni più importanti si prendono a maggioranza; gestione ordinaria e potere direttivo spettano al titolare, unico a rispondere in caso di insolvenza.

Che differenza c'è tra impresa e azienda?
L'impresa è l'attività economica esercitata dall'imprenditore; l'azienda è il complesso dei beni aziendali: beni materiali, immateriali, contratti, debiti e crediti verso terzi.

2 · Azienda, avviamento, ditta e marchio · Risposte

1. Il marchio è…

Risposta: il segno distintivo dei prodotti, quindi dei beni e servizi che l’impresa offre

> Marchio = i prodotti.
>
> Risposta: **il segno distintivo dei prodotti, quindi dei beni e servizi che l’impresa offre**.

---

2. Quale di queste è una **tipologia di marchio** nell’elenco dei tuoi appunti?

Risposta: marchio sonoro

> Tipologie di marchio: fabbrica, commercio, servizio, individuale, collettivo, forte, debole, di rinomanza, sonoro, di forma, tridimensionale.
>
> Risposta: **marchio sonoro**.

---

3. Chi vende un’azienda deve astenersi dall’avviare una nuova impresa idonea a prendere la clientela per…

Risposta: cinque anni

> Cinque anni dal trasferimento.
>
> Risposta: **cinque anni**.

---

4. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Il nome sotto il quale l’imprenditore esercita la sua impresa.

Risposta: Ditta

> La definizione dice: Il nome sotto il quale l’imprenditore esercita la sua impresa.
>
> Risposta: **Ditta**.

---

5. La ditta è…

Risposta: il nome sotto il quale l’imprenditore esercita la sua impresa

> Ditta = nome dell’impresa.
>
> Risposta: **il nome sotto il quale l’imprenditore esercita la sua impresa**.

---

6. La scritta posta all’ingresso del negozio: di che cosa si tratta?

Risposta: l’insegna

> Ditta = nome dell’impresa; insegna = locali; marchio = prodotti.
>
> Risposta: **l’insegna**.

---

7. Che cosa significa **Ditta**?

Risposta: Il nome sotto il quale l’imprenditore esercita la sua impresa.

> **Ditta**: Il nome sotto il quale l’imprenditore esercita la sua impresa.

---

8. L’insegna è…

Risposta: il segno distintivo che contraddistingue i locali in cui si esercita l’attività d’impresa

> Insegna = i locali.
>
> Risposta: **il segno distintivo che contraddistingue i locali in cui si esercita l’attività d’impresa**.

Quiz di teoria: risposte

1. B · l’attitudine dell’azienda a produrre reddito. Avviamento.

2. C · cinque anni. Cinque anni.

3. A · il nome sotto il quale si esercita l’impresa. Ditta = nome.

4. B · i locali. Locali.

5. D · i prodotti. Prodotti.

6. C · il marchio collettivo. Collettivo.

7. B · Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza. Codice della crisi.

Domande orali: risposte modello

Che cos’è l’avviamento e come lo tutela la legge?
L’avviamento è l’attitudine dell’azienda a produrre un reddito. La legge lo tutela con il divieto di concorrenza: chi vende un’azienda deve astenersi per cinque anni dall’avviare una nuova impresa idonea a prendere la clientela dell’azienda ceduta.

Che cosa sono ditta, insegna e marchio?
La ditta è il nome sotto il quale l'imprenditore esercita l'impresa e permette di riconoscerne i titolari. L'insegna è il segno distintivo dei locali. Il marchio è il segno distintivo dei prodotti, cioè dei beni e servizi che l'impresa offre.

Quali tipi di marchio conosci?
Marchio di fabbrica, di commercio, di servizio, individuale, collettivo, forte, debole, di rinomanza, sonoro, di forma e tridimensionale.

Che cosa sono crisi e insolvenza?
Sono le situazioni di difficoltà dell'impresa. La soluzione richiede ampia collaborazione delle parti, con buona fede e correttezza, e si usano le norme del Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza.

3 · Le scelte dell’impresa · Risposte

1. I fattori produttivi sono…

Risposta: la natura, il lavoro, il capitale, l’organizzazione e lo Stato per regolare l’attività

> I fattori produttivi.
>
> Risposta: **la natura, il lavoro, il capitale, l’organizzazione e lo Stato per regolare l’attività**.

---

2. Una fabbrica produce **3000 prodotti** impiegando **200 operai**. Quanto vale la **produttività totale**?

Risposta: 3000

> Produttività totale = produzione complessivamente ottenuta con quella quantità del fattore.
>
> Qui è 3000.
>
> Risposta: **3000**.

---

3. La start up può finanziarsi tramite…

Risposta: il crowdfunding, cioè chiedendo di donare fondi sui social

> Crowdfunding: donazioni sui social.
>
> Risposta: **il crowdfunding, cioè chiedendo di donare fondi sui social**.

---

4. I soldi propri dell’imprenditore: che tipo di finanziamento è?

Risposta: capitale proprio

> Capitale proprio = soldi propri.
>
> Risposta: **capitale proprio**.

---

5. Esistono due tipi di finanziamento:

Risposta: capitale proprio e capitale di credito

> Proprio e di credito.
>
> Risposta: **capitale proprio e capitale di credito**.

---

6. Un’impresa che opera nel piano industriale appartiene al settore…

Risposta: secondario

> Primario: agricoltura, la prima forma di attività economica. Secondario: imprese che operano nel piano industriale. Terziario: prestazioni di servizio, per esempio trasporti o attività bancarie.
>
> Risposta: **secondario**.

---

7. Un prestito chiesto alla banca: che tipo di finanziamento è?

Risposta: capitale di credito

> Capitale di credito = chiedere dei prestiti.
>
> Risposta: **capitale di credito**.

---

8. Una fabbrica produce **600 prodotti** impiegando **120 operai**. Quanto vale la **produttività totale**?

Risposta: 600

> Produttività totale = produzione complessivamente ottenuta con quella quantità del fattore.
>
> Qui è 600.
>
> Risposta: **600**.

Quiz di teoria: risposte

1. B · il denaro dell’imprenditore. Soldi propri.

2. D · chiedendo dei prestiti. Prestiti.

3. B · chiedere di donare fondi sui social. Donazioni.

4. A · terziario. Terziario.

5. C · primario. Primario.

6. A · 10. 1000 diviso 100.

7. A · 15. 1015 − 1000.

8. B · sempre meno. Sempre meno.

Domande orali: risposte modello

Come si finanzia un'impresa?
Servono finanziamenti, cioè risorse monetarie. Due tipi: capitale proprio (soldi propri) e capitale di credito (prestiti). I giovani possono usare la start up con il crowdfunding, chiedendo di donare fondi sui social.

Quali sono i settori produttivi?
Primario (agricoltura, la prima forma di attività economica), secondario (imprese che operano nel piano industriale), terziario (prestazioni di servizio, come trasporti e attività bancarie).

Che cosa sono i fattori produttivi?
Sono la natura, il lavoro, il capitale, l'organizzazione e lo Stato, che regola l'attività.

Spiega produttività totale, media e marginale.
La totale è la produzione complessiva ottenuta con una quantità di fattore. La media è la produzione totale divisa per la quantità del fattore. La marginale è la variazione della produzione totale quando si aggiunge un'unità del fattore.

Che cos'è la legge dei rendimenti decrescenti?
Se si aumenta un solo fattore produttivo lasciando fermi gli altri, ogni aggiunta produce sempre meno.

4 · Costi, ricavi e profitto · Risposte

1. Un’impresa ha un ricavo di **1.000 €** e costi di produzione di **500 €**. Che cosa rimane all’imprenditore?

Risposta: Profitto di 500 €

> Profitto = ricavo − costi di produzione.
>
> $1.000\ € - 500\ € = 500\ €$
>
> Risposta: **Profitto di 500 €**.

---

2. L’analisi costi-benefici è fondamentale perché…

Risposta: permette una saggia gestione dei costi e fa capire all’imprenditore il suo profitto

> Analisi costi-benefici.
>
> Risposta: **permette una saggia gestione dei costi e fa capire all’imprenditore il suo profitto**.

---

3. Il professore riceve…

Risposta: lo stipendio

> Professore → stipendio.
>
> Risposta: **lo stipendio**.

---

4. Per produrre **50** unità si sostiene un costo totale di **200 €**. Quanto vale il **costo medio** di un’unità?

Risposta: 4 €

> Costo medio = costo totale diviso per il numero di unità prodotte.
>
> $$\frac{200\ €}{50} = 4\ €$$
>
> Risposta: **4 €**.

---

5. Il profitto è…

Risposta: ciò che rimane all'imprenditore dalla differenza tra ricavo e costi di produzione

> Profitto = ricavo − costi.
>
> Risposta: **ciò che rimane all'imprenditore dalla differenza tra ricavo e costi di produzione**.

---

6. Vendendo **50** unità si realizza un ricavo totale di **250 €**. Quanto vale il **ricavo medio**?

Risposta: 5 €

> Ricavo medio = ricavo totale diviso per la quantità venduta.
>
> $$\frac{250\ €}{50} = 5\ €$$
>
> Risposta: **5 €**.

---

7. Le economie di scala sono…

Risposta: la possibilità di produrre beni e servizi a costi inferiori aumentando la quantità di produzione

> Economie di scala.
>
> Risposta: **la possibilità di produrre beni e servizi a costi inferiori aumentando la quantità di produzione**.

---

8. I macchinari della fabbrica è un costo…

Risposta: fisso

> Costi fissi: non variano al variare dei prodotti (per esempio macchinari).
>
> Risposta: **fisso**.

Quiz di teoria: risposte

1. A · ricavo meno costi di produzione. Ricavo − costi.

2. A · il salario. Salario.

3. D · i macchinari. Macchinari.

4. A · le bollette di luce e gas. Luce e gas.

5. A · solo nel breve periodo. Breve periodo.

6. C · costo totale diviso unità prodotte. Costo medio.

7. B · l'aumento del costo totale con un'unità in più. Costo marginale.

8. D · di produrre a costi inferiori aumentando la produzione. Economie di scala.

9. B · dividendo il ricavo totale per la quantità venduta. Ricavo medio.

Domande orali: risposte modello

Che cosa sono i costi di produzione e il profitto?
I costi di produzione sono gli oneri economici del produttore per produrre i beni e servizi da vendere. Il profitto è ciò che rimane all'imprenditore dalla differenza tra ricavo e costi di produzione. L'operaio riceve il salario, il professore lo stipendio.

Che differenza c'è tra costi fissi e variabili?
I costi fissi non variano al variare dei prodotti (per esempio i macchinari); i variabili variano con la quantità prodotta (bollette, luce e gas). La differenza vale solo nel breve periodo, perché nel lungo periodo possono variare dimensioni dell'impresa e macchinari.

Che cosa sono costo medio e costo marginale?
Il costo medio è il rapporto tra costo totale e unità prodotte. Il costo marginale è l'aumento del costo totale se la produzione aumenta di un'unità.

Che cosa sono le economie di scala?
La possibilità di produrre beni e servizi a costi inferiori aumentando la quantità di produzione.

Spiega ricavo totale, medio e marginale.
Il totale è la somma realizzata con la vendita in un arco di tempo. Il medio è il ricavo per ogni unità venduta (totale diviso quantità). Il marginale è l'aumento del ricavo totale se si vende un'unità in più.

5 · Budget, pareggio ed esternalità · Risposte

1. Con una certa produzione i ricavi sono **2.000 €** e i costi **2.200 €**. Che situazione è?

Risposta: Perdita

> I costi superano i ricavi: c'è una perdita.
>
> Risposta: **Perdita**.

---

2. Con una certa produzione i ricavi sono **1.500 €** e i costi **1.200 €**. Che situazione è?

Risposta: Profitto

> I ricavi superano i costi: c'è un profitto.
>
> Risposta: **Profitto**.

---

3. Il break-even point (punto di pareggio) è…

Risposta: il livello di produzione in corrispondenza del quale costi e ricavi si equivalgono

> Break-even = costi e ricavi uguali.
>
> Risposta: **il livello di produzione in corrispondenza del quale costi e ricavi si equivalgono**.

---

4. Il budget è…

Risposta: il programma di gestione riferito all'esercizio futuro, nel quale si definiscono gli obiettivi da raggiungere e le strategie necessarie

> Budget = programma per l'esercizio futuro.
>
> Risposta: **il programma di gestione riferito all'esercizio futuro, nel quale si definiscono gli obiettivi da raggiungere e le strategie necessarie**.

---

5. Quale è un **elemento di successo** di un’impresa secondo i tuoi appunti?

Risposta: la qualità del prodotto

> Elementi di successo: qualità del prodotto, produttività (efficienza ed efficacia), innovazioni tecnologiche, velocità di risposta.
>
> Risposta: **la qualità del prodotto**.

---

6. Con una certa produzione i ricavi sono **1.500 €** e i costi **1.500 €**. Che situazione è?

Risposta: Punto di pareggio

> Costi e ricavi si equivalgono: è il break-even point.
>
> Risposta: **Punto di pareggio**.

---

7. Con una certa produzione i ricavi sono **1.000 €** e i costi **1.200 €**. Che situazione è?

Risposta: Perdita

> I costi superano i ricavi: c’è una perdita.
>
> Risposta: **Perdita**.

---

8. Le esternalità corrispondono…

Risposta: all’insieme degli effetti negativi e positivi che un’attività economica procura indirettamente ad altri soggetti

> Esternalità: effetti indiretti su altri.
>
> Risposta: **all’insieme degli effetti negativi e positivi che un’attività economica procura indirettamente ad altri soggetti**.

Quiz di teoria: risposte

1. A · all’esercizio futuro. Futuro.

2. D · si equivalgono. Pareggio.

3. D · un profitto. Profitto.

4. C · la flessibilità dell’azienda. Flessibilità.

5. D · positivi e negativi su altri soggetti. Positivi e negativi.

Domande orali: risposte modello

Che cos’è il budget?
È il programma di gestione riferito all’esercizio futuro, nel quale vengono definiti gli obiettivi che si vogliono raggiungere e le strategie ritenute necessarie.

Che cos’è il break-even point?
È il punto di pareggio: il livello di produzione in corrispondenza del quale costi e ricavi si equivalgono.

Quali sono gli elementi di successo di un’impresa?
La qualità del prodotto, il criterio della produttività di efficienza ed efficacia, le innovazioni tecnologiche e la velocità di risposta, che dimostra la flessibilità dell’azienda.

Che cosa sono le esternalità?
Sono l’insieme degli effetti negativi e positivi che un’attività economica procura indirettamente ad altri soggetti.

6 · La società e la tipicità · Risposte

1. Che cosa fanno i soci con il conferimento?

Risposta: Mettono nella società beni o servizi

> Conferire = mettere beni o servizi.
>
> Risposta: **Mettono nella società beni o servizi**.

---

2. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Ciò che ogni socio mette nella società: beni (per esempio denaro) o servizi (per esempio il proprio lavoro).

Risposta: Conferimento

> La definizione dice: Ciò che ogni socio mette nella società: beni (per esempio denaro) o servizi (per esempio il proprio lavoro).
>
> Risposta: **Conferimento**.

---

3. Quanti sono i tipi di società lucrative?

Risposta: Sei

> ss, snc, sas, spa, sapa, srl.
>
> Risposta: **Sei**.

---

4. Che cosa significa sas?

Risposta: Società in accomandita semplice

> Ha accomandatari e accomandanti.
>
> Risposta: **Società in accomandita semplice**.

---

5. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Contratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per esercitare in comune un'attività economica e dividerne gli utili (art. 2247 del codice civile).

Risposta: Società

> La definizione dice: Contratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per esercitare in comune un'attività economica e dividerne gli utili (art. 2247 del codice civile).
>
> Risposta: **Società**.

---

6. Qual è lo scopo delle società lucrative?

Risposta: Dividere gli utili tra i soci

> Utili = guadagni.
>
> Risposta: **Dividere gli utili tra i soci**.

---

7. Quale di questi è un tipo di società?

Risposta: La società in nome collettivo

> Snc: società in nome collettivo.
>
> Risposta: **La società in nome collettivo**.

---

8. Che cos'è una società?

Risposta: Un contratto per esercitare in comune un'attività economica e dividerne gli utili

> Art. 2247 del codice civile.
>
> Risposta: **Un contratto per esercitare in comune un'attività economica e dividerne gli utili**.

Quiz di teoria: risposte

1. C · Mettono beni o servizi nella società. Conferire = mettere beni o servizi.

2. A · Dividere gli utili. Utili = guadagni.

3. A · Sei. ss, snc, sas, spa, sapa, srl.

4. A · I soci scelgono un tipo previsto dalla legge. È il numero chiuso dei tipi.

5. B · La srl. Capitali: spa, sapa, srl.

Domande orali: risposte modello

Che cos'è una società? Dai la definizione.
La società è un contratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per esercitare in comune un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.).

Quali sono le caratteristiche di una società?
I soci (di regola due o più), i conferimenti di beni o servizi, l'esercizio in comune di un'attività economica e lo scopo di dividere gli utili.

Che cos'è la tipicità di una società? Quanti sono i tipi?
Tipicità vuol dire che i soci devono scegliere uno dei tipi previsti dalla legge: non possono crearne uno nuovo. I tipi sono sei: ss, snc, sas, spa, sapa, srl.

Elenca le società di persone e le società di capitali.
Società di persone: società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice. Società di capitali: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata.

7 · Le società di persone · Risposte

1. Nella snc come rispondono i soci?

Risposta: Tutti in modo solidale e illimitato

> Art. 2291.
> Risposta: **Tutti in modo solidale e illimitato**.

---

2. Nella sas la quota può essere rappresentata da azioni?

Risposta: No

> Le azioni sono nelle società di capitali.
> Risposta: **No**.

---

3. Chi amministra nella sas?

Risposta: Gli accomandatari

> Gli accomandanti non amministrano.
> Risposta: **Gli accomandatari**.

---

4. Come è l'autonomia patrimoniale delle società di persone?

Risposta: Imperfetta

> Il patrimonio non è del tutto separato da quello dei soci.
> Risposta: **Imperfetta**.

---

5. Che cosa vuol dire «illimitata»?

Risposta: Si risponde con tutto il patrimonio personale

> Non solo con quanto si è conferito.
> Risposta: **Si risponde con tutto il patrimonio personale**.

---

6. Come risponde l’accomandatario della sas?

Risposta: In modo solidale e illimitato

> Art. 2313.
>
> Risposta: **In modo solidale e illimitato**.

---

7. Che cosa significa **Responsabilità illimitata**?

Risposta: Il socio risponde dei debiti della società con tutto il suo patrimonio personale.

> **Responsabilità illimitata**: Il socio risponde dei debiti della società con tutto il suo patrimonio personale.

---

8. Che cosa significa **Ragione sociale**?

Risposta: Il nome della società di persone: contiene il nome di almeno un socio e la sigla del tipo (per esempio snc).

> **Ragione sociale**: Il nome della società di persone: contiene il nome di almeno un socio e la sigla del tipo (per esempio snc).

Quiz di teoria: risposte

1. A · ss, snc e sas. Le altre tre sono di capitali.

2. B · Tutti in modo solidale e illimitato. Art. 2291.

3. A · Gli accomandatari. Gli accomandanti non amministrano.

4. B · Gli accomandanti. Art. 2313.

5. B · No. Sono le società di capitali ad averla.

Domande orali: risposte modello

Quali sono le società di persone? Quali sono le loro caratteristiche?
Sono la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice. Prevale l’elemento personale, cioè i soci; non hanno personalità giuridica e l’autonomia patrimoniale è imperfetta: se il patrimonio della società non basta, i creditori possono rivalersi sui soci.

Come rispondono i soci nella società in nome collettivo?
Nella snc tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Un patto contrario non vale verso i terzi (art. 2291 c.c.).

Che cos'è la società in accomandita semplice?
È una società di persone con due categorie di soci: gli accomandatari, che amministrano e rispondono solidalmente e illimitatamente, e gli accomandanti, che rispondono solo fino alla quota conferita (art. 2313 c.c.).

Che cosa vuol dire autonomia patrimoniale imperfetta?
Vuol dire che il patrimonio della società non è completamente separato da quello dei soci: se non basta a pagare i debiti, i creditori possono rivalersi sul patrimonio personale dei soci.

8 · Le società di capitali · Risposte

1. Chi risponde in modo illimitato nella sapa?

Risposta: I soci accomandatari

> Sono anche gli amministratori (art. 2452).
>
> Risposta: **I soci accomandatari**.

---

2. Quali sono gli organi della spa?

Risposta: Assemblea, amministratori e collegio sindacale

> Il collegio sindacale controlla.
>
> Risposta: **Assemblea, amministratori e collegio sindacale**.

---

3. Qual è il capitale minimo della srl?

Risposta: 10.000 euro

> Art. 2463; la srl semplificata va da 1 a 9.999 euro.
>
> Risposta: **10.000 euro**.

---

4. Che cosa significa **Azione**?

Risposta: Parte del capitale di una spa o di una sapa; dà al socio diritto di voto e ai guadagni.

> **Azione**: Parte del capitale di una spa o di una sapa; dà al socio diritto di voto e ai guadagni.

---

5. Qual è il capitale minimo della spa?

Risposta: 50.000 euro

> Art. 2327.
>
> Risposta: **50.000 euro**.

---

6. Hanno la personalità giuridica le società di capitali?

Risposta: Sì

> Sono soggetti distinti dai soci.
>
> Risposta: **Sì**.

---

7. Che cosa prevale nelle società di capitali?

Risposta: L’elemento patrimoniale, cioè il capitale

> Conta il capitale.
>
> Risposta: **L’elemento patrimoniale, cioè il capitale**.

---

8. Chi risponde solo fino alla quota sottoscritta nella sapa?

Risposta: I soci accomandanti

> Art. 2452.
>
> Risposta: **I soci accomandanti**.

Quiz di teoria: risposte

1. A · Nella srl. Spa e sapa hanno le azioni.

2. B · Solo la società con il suo patrimonio. Art. 2325.

3. C · I soci accomandatari. Art. 2452.

4. C · Sì. È una differenza con le società di persone.

5. A · 50.000 euro. Art. 2327.

Domande orali: risposte modello

Quali sono le società di capitali? Quali caratteristiche hanno?
Sono la società per azioni, la società in accomandita per azioni e la società a responsabilità limitata. Prevale l’elemento patrimoniale; hanno la personalità giuridica e l’autonomia patrimoniale perfetta, perché dei debiti risponde solo la società con il suo patrimonio.

Che cos’è la società per azioni?
È una società di capitali in cui il capitale è diviso in azioni e delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2325). Gli organi sono l’assemblea, gli amministratori e il collegio sindacale. Il capitale minimo è 50.000 euro.

Che cos’è la società in accomandita per azioni?
È una società di capitali in cui il capitale è diviso in azioni. I soci accomandatari, che sono gli amministratori, rispondono solidalmente e illimitatamente; gli accomandanti rispondono solo nei limiti della quota di capitale sottoscritta (art. 2452).

Che cos’è la società a responsabilità limitata?
È una società di capitali in cui il capitale è diviso in quote e non in azioni. Delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2462). Il capitale minimo è di 10.000 euro; la srl semplificata può averne da 1 a 9.999.

9 · Persone e capitali a confronto · Risposte

1. Quale società ha l’autonomia patrimoniale imperfetta?

Risposta: La società di persone

> Rispondono anche i soci.
>
> Risposta: **La società di persone**.

---

2. Dove conta di più il capitale?

Risposta: Nelle società di capitali

> Elemento patrimoniale.
>
> Risposta: **Nelle società di capitali**.

---

3. Il capitale minimo è obbligatorio…

Risposta: nelle società di capitali

> Nelle società di persone non c’è questo obbligo.
>
> Risposta: **nelle società di capitali**.

---

4. Come decidono i soci nelle società di capitali?

Risposta: A maggioranza, in proporzione a quote o azioni

> Conta il capitale.
>
> Risposta: **A maggioranza, in proporzione a quote o azioni**.

---

5. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Regola dello statuto: per cedere la partecipazione serve l’approvazione di un organo della società o degli altri soci.

Risposta: Clausola di gradimento

> La definizione dice: Regola dello statuto: per cedere la partecipazione serve l’approvazione di un organo della società o degli altri soci.
>
> Risposta: **Clausola di gradimento**.

---

6. Che cos’è la clausola di gradimento?

Risposta: Un limite alla cessione previsto dallo statuto

> Serve l’approvazione di un organo o dei soci.
> Risposta: **Un limite alla cessione previsto dallo statuto**.

---

7. Nelle società di capitali la partecipazione è di regola...

Risposta: liberamente trasferibile

> Ma lo statuto può mettere limiti.
> Risposta: **liberamente trasferibile**.

---

8. Chi risponde dei debiti in una società di capitali?

Risposta: La società con il suo patrimonio

> Autonomia perfetta.
> Risposta: **La società con il suo patrimonio**.

Quiz di teoria: risposte

1. A · La società di capitali. Perfetta = patrimonio separato.

2. C · I soci. Autonomia imperfetta.

3. B · il consenso di tutti i soci. Il socio è importante.

4. B · Un limite alla cessione, previsto dallo statuto. Serve l’approvazione di un organo o dei soci.

5. C · L’elemento patrimoniale. Conta il capitale.

Domande orali: risposte modello

Qual è la differenza tra società di persone e società di capitali?
Nelle società di persone (ss, snc, sas) prevale l’elemento personale, l’autonomia patrimoniale è imperfetta e non c’è la personalità giuridica: se il patrimonio sociale non basta, rispondono i soci. Nelle società di capitali (spa, sapa, srl) prevale l’elemento patrimoniale, l’autonomia è perfetta, c’è la personalità giuridica e dei debiti risponde la società.

Com’è diversa la partecipazione dei soci nei due gruppi di società?
Nelle società di persone contano le persone dei soci; nelle società di capitali conta il capitale conferito e le decisioni si prendono a maggioranza in proporzione a quote o azioni. Per questo nelle società di capitali l’amministratore può anche non essere socio.

È possibile trasferire la qualità di socio?
Nelle società di persone di regola serve il consenso di tutti i soci. Nelle società di capitali la regola è la libera trasferibilità delle azioni e delle quote, ma lo statuto può introdurre limiti, per esempio le clausole di gradimento.

10 · Società mutualistiche e cooperative · Risposte

1. Quanti voti ha ogni socio di una cooperativa?

Risposta: Uno, qualunque sia la sua quota

> Un socio, un voto (art. 2538).
>
> Risposta: **Uno, qualunque sia la sua quota**.

---

2. Che cosa significa **Capitale variabile**?

Risposta: Il capitale non è fissato in anticipo: aumenta o diminuisce quando i soci entrano o escono.

> **Capitale variabile**: Il capitale non è fissato in anticipo: aumenta o diminuisce quando i soci entrano o escono.

---

3. Una cooperativa che vende beni ai soci-clienti è...

Risposta: una cooperativa di consumo

> Beni e servizi ai soci.
>
> Risposta: **una cooperativa di consumo**.

---

4. Che cosa vuol dire porta aperta?

Risposta: Possono entrare nuovi soci se hanno i requisiti

> Ammissione libera di nuovi soci.
>
> Risposta: **Possono entrare nuovi soci se hanno i requisiti**.

---

5. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Il capitale non è fissato in anticipo: aumenta o diminuisce quando i soci entrano o escono.

Risposta: Capitale variabile

> La definizione dice: Il capitale non è fissato in anticipo: aumenta o diminuisce quando i soci entrano o escono.
>
> Risposta: **Capitale variabile**.

---

6. Quali sono le società mutualistiche?

Risposta: Le cooperative

> Hanno scopo mutualistico.
>
> Risposta: **Le cooperative**.

---

7. Qual è lo scopo mutualistico?

Risposta: Dare ai soci vantaggi: beni, servizi o lavoro a condizioni migliori del mercato

> Art. 2511.
>
> Risposta: **Dare ai soci vantaggi: beni, servizi o lavoro a condizioni migliori del mercato**.

---

8. Quanti soci servono di regola per costituire una cooperativa?

Risposta: Nove

> Art. 2522; tre persone fisiche per le piccole.
>
> Risposta: **Nove**.

Quiz di teoria: risposte

1. B · Dare vantaggi ai soci (scopo mutualistico). Art. 2511.

2. B · Variabile. Cambia con l'entrata e l'uscita dei soci.

3. B · Uno. Un socio, un voto (art. 2538).

4. B · Le cooperative. Le altre sono lucrative.

5. B · Nove. Art. 2522.

Domande orali: risposte modello

Che cosa sono le società mutualistiche?
Sono le società che non hanno scopo di lucro ma scopo mutualistico: danno ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato. Le principali sono le cooperative.

Che cosa sono le cooperative? Quali caratteristiche hanno?
Sono società a capitale variabile con scopo mutualistico (art. 2511 c.c.). Hanno il capitale variabile, la porta aperta per i nuovi soci e il voto per testa: ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota.

Quanti soci servono per fare una cooperativa e quali tipi esistono?
Di regola servono almeno nove soci (tre persone fisiche per le piccole cooperative). I tipi sono, per esempio, di consumo, di lavoro, di conferimento, ma anche di credito, edilizie e sociali.

11 · La responsabilità sociale d’impresa · Risposte

1. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Scelta dell’impresa di fare attenzione, oltre al guadagno, alle persone e all’ambiente: lavoratori, clienti, comunità, natura.

Risposta: Responsabilità sociale d’impresa

> La definizione dice: Scelta dell’impresa di fare attenzione, oltre al guadagno, alle persone e all’ambiente: lavoratori, clienti, comunità, natura.
>
> Risposta: **Responsabilità sociale d’impresa**.

---

2. Che cos’è la responsabilità sociale d’impresa?

Risposta: L’attenzione dell’impresa a persone e ambiente, oltre al profitto

> Manifestazione di volontà dell’impresa.
>
> Risposta: **L’attenzione dell’impresa a persone e ambiente, oltre al profitto**.

---

3. Come la definisce la Commissione europea nel 2011?

Risposta: Responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società

> COM(2011) 681.
>
> Risposta: **Responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società**.

---

4. Chi sono gli stakeholder?

Risposta: Le parti interessate dall’attività dell’impresa

> Lavoratori, clienti, comunità.
>
> Risposta: **Le parti interessate dall’attività dell’impresa**.

---

5. A che cosa fa attenzione un’impresa socialmente responsabile?

Risposta: A lavoratori, consumatori, comunità e ambiente

> Non solo al guadagno.
>
> Risposta: **A lavoratori, consumatori, comunità e ambiente**.

---

6. Nella definizione del 2001 la responsabilità sociale è…

Risposta: un’integrazione volontaria di preoccupazioni sociali ed ecologiche

> Era detta volontaria.
>
> Risposta: **un’integrazione volontaria di preoccupazioni sociali ed ecologiche**.

---

7. Che cosa significa **Impatto sulla società**?

Risposta: Gli effetti che l’attività dell’impresa ha sulle persone e sull’ambiente.

> **Impatto sulla società**: Gli effetti che l’attività dell’impresa ha sulle persone e sull’ambiente.

---

8. Che cosa significa **Volontaria**?

Risposta: Fatta per scelta dell’impresa, non perché la legge la obbliga.

> **Volontaria**: Fatta per scelta dell’impresa, non perché la legge la obbliga.

Quiz di teoria: risposte

1. C · Attenzione dell’impresa a persone e ambiente. Oltre al profitto.

2. B · Responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società. COM(2011) 681.

3. B · Le parti interessate dall’attività dell’impresa. Anche lavoratori e comunità.

4. A · A persone e ambiente. Lavoratori, clienti, comunità, natura.

Domande orali: risposte modello

Che cos’è la responsabilità sociale d’impresa?
È la manifestazione di volontà dell’impresa di fare attenzione, oltre che al profitto, agli effetti della sua attività sulla società e sull’ambiente: lavoratori, consumatori, comunità, diritti umani.

Come definisce la responsabilità sociale la Commissione europea?
Nel 2001 la definiva come integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate.
Nel 2011 la definisce come la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società.

12 · La concorrenza e la concorrenza sleale · Risposte

1. Che cos’è la denigrazione?

Risposta: Diffondere notizie che screditano un concorrente

> Danneggia la sua reputazione.
>
> Risposta: **Diffondere notizie che screditano un concorrente**.

---

2. Quale articolo della Costituzione regola la concorrenza?

Risposta: L’articolo 41

> Iniziativa economica privata libera.
>
> Risposta: **L’articolo 41**.

---

3. Che cosa significa **Concorrenza**?

Risposta: Gara tra imprese che cercano di aumentare la propria quota di mercato, cioè di vendere di più ai consumatori.

> **Concorrenza**: Gara tra imprese che cercano di aumentare la propria quota di mercato, cioè di vendere di più ai consumatori.

---

4. L’iniziativa economica privata può andare contro l’utilità sociale?

Risposta: No

> Art. 41, secondo comma.
>
> Risposta: **No**.

---

5. Che cosa succede a chi commette concorrenza sleale?

Risposta: Deve smettere e, se c’è dolo o colpa, risarcire i danni

> Sentenza che inibisce e risarcimento.
>
> Risposta: **Deve smettere e, se c’è dolo o colpa, risarcire i danni**.

---

6. Che cos’è l’appropriazione di pregi?

Risposta: Attribuirsi le qualità del prodotto del concorrente

> Prendersi meriti altrui.
>
> Risposta: **Attribuirsi le qualità del prodotto del concorrente**.

---

7. Che cosa significa **Utilità sociale**?

Risposta: Interesse di tutta la società. L’iniziativa economica non può andare contro di esso.

> **Utilità sociale**: Interesse di tutta la società. L’iniziativa economica non può andare contro di esso.

---

8. Che cosa dice l’art. 41 sull’iniziativa economica privata?

Risposta: È libera

> Ma non può andare contro l’utilità sociale.
>
> Risposta: **È libera**.

Quiz di teoria: risposte

1. C · L’articolo 41. L’art. 2598 è del codice civile.

2. B · È libera. Ma non può andare contro l’utilità sociale.

3. B · Il 2598. Atti di concorrenza sleale.

4. B · Copiare prodotto, confezione o marchio di un concorrente. Crea confusione.

5. C · Diffondere notizie che screditano un concorrente. Danneggia la sua reputazione.

Domande orali: risposte modello

Che cos’è la concorrenza tra imprese? Come è regolata in Italia?
La concorrenza è la gara tra imprese per aumentare le proprie quote di mercato. In Italia è regolata dall’art. 41 della Costituzione, che dice che l’iniziativa economica privata è libera.

Che cosa dice l’articolo 41 della Costituzione?
Che l’iniziativa economica privata è libera; che non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno a salute, ambiente, sicurezza, libertà e dignità umana; che la legge stabilisce programmi e controlli per indirizzare l’attività economica a fini sociali e ambientali.

Perché la concorrenza è utile ai consumatori?
Perché i consumatori hanno la possibilità di scegliere e i loro interessi sono tutelati.

Che cos’è la concorrenza sleale?
È una gara scorretta tra imprenditori, vietata in Italia (art. 2598 c.c.). Comprende gli atti che creano confusione con i prodotti o l’attività dei concorrenti, la denigrazione, l’appropriazione di pregi e ogni altro atto contrario alla correttezza professionale. Chi la commette deve smettere e, se c’è dolo o colpa, risarcire i danni.

13 · Intese tra imprese e antitrust · Risposte

1. Che cosa significa **Intesa**?

Risposta: Accordo o pratica concordata tra imprese. È vietata se limita in modo consistente la concorrenza.

> **Intesa**: Accordo o pratica concordata tra imprese. È vietata se limita in modo consistente la concorrenza.

---

2. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Autorità indipendente, con sede a Roma, che vigila sul rispetto della legge antitrust.

Risposta: Autorità garante della concorrenza e del mercato

> La definizione dice: Autorità indipendente, con sede a Roma, che vigila sul rispetto della legge antitrust.
>
> Risposta: **Autorità garante della concorrenza e del mercato**.

---

3. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Operazione con cui imprese si uniscono: fusione, acquisto del controllo, creazione di un'impresa comune.

Risposta: Concentrazione

> La definizione dice: Operazione con cui imprese si uniscono: fusione, acquisto del controllo, creazione di un'impresa comune.
>
> Risposta: **Concentrazione**.

---

4. Che cosa è vietato dalla legge 287?

Risposta: Le intese restrittive e l'abuso di posizione dominante

> E controlla le concentrazioni.
>
> Risposta: **Le intese restrittive e l'abuso di posizione dominante**.

---

5. Qual è la legge antitrust italiana?

Risposta: La legge 287 del 1990

> Istituisce anche l'AGCM.
>
> Risposta: **La legge 287 del 1990**.

---

6. Chi fa rispettare la legge antitrust?

Risposta: L’Autorità garante della concorrenza e del mercato

> AGCM, con sede a Roma.
>
> Risposta: **L’Autorità garante della concorrenza e del mercato**.

---

7. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Accordo tra imprese concorrenti che, invece di competere, si mettono d’accordo, per esempio sui prezzi o sulla divisione dei mercati.

Risposta: Cartello

> La definizione dice: Accordo tra imprese concorrenti che, invece di competere, si mettono d’accordo, per esempio sui prezzi o sulla divisione dei mercati.
>
> Risposta: **Cartello**.

---

8. Un esempio di intesa vietata è…

Risposta: fissare i prezzi insieme ai concorrenti

> Art. 2, lettera a.
>
> Risposta: **fissare i prezzi insieme ai concorrenti**.

Quiz di teoria: risposte

1. B · Un accordo tra imprese concorrenti. Fissano prezzi o dividono i mercati.

2. B · La legge 287 del 1990. Istituisce anche l’AGCM.

3. A · L’abuso di posizione dominante. La posizione dominante da sola non è vietata.

4. C · Un’organizzazione comune di imprenditori. Art. 2602.

5. B · L’AGCM. Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Domande orali: risposte modello

Quali sono le principali forme di accordo tra imprese: cartelli, consorzi, trust?
Il cartello è un accordo tra imprese concorrenti che invece di competere fissano i prezzi, limitano la produzione o si dividono i mercati. Il consorzio è un'organizzazione comune per svolgere alcune fasi delle imprese (art. 2602). Il trust unisce più imprese concorrenti sotto una direzione unica.

Qual è la normativa antitrust in Italia?
È la legge 287 del 1990. Vieta le intese restrittive della concorrenza e l'abuso di posizione dominante e prevede il controllo delle concentrazioni.

Che cos'è l'Autorità garante della concorrenza e del mercato?
È l'autorità indipendente istituita con la legge 287 del 1990. Ha sede a Roma ed è formata da un presidente e quattro componenti. Vigila su intese, abusi di posizione dominante e concentrazioni e può dare sanzioni fino al 10% del fatturato.